

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-021	요구일자	2023. 2. 7	처분종류	통보
처분대상부서	■■■■■■■■■	조치부서	■■■■■■■■■	회신기일	2023. 6. 30.
건 명	규정관리 실태점검 감사 - 민관협력사업에 관한 내규관리 부적정 건(보조금 운영에 관한 규칙)				

1. 내 용

기재부에서는 예산집행의 책임성 및 투명성 강화를 위해 KOICA출연금으로 추진되어왔던 민관협력사업을 2016년부터 외교부 민간경상보조금사업으로 전환¹⁾하였고, 이에, 외교부에서는 「보조금 관리에 관한 법률」에 따라 외교부에서 민간단체에 지원하는 민관협력사업의 보조금 및 간접보조금 교부와 집행 및 정산 등에 관한 사항을 규정하기 위해 2016.1.1. 외교부훈령 「외교부 민관협력사업보조금 운영에 관한 규칙」을 제정하였다.

■■■■■■■■■은 위 훈령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하기 위해 2016.2.5. 「외교부 민관협력사업 보조금 운영에 관한 세부규칙」을 제정 및 적용하여 왔으나, 개발도상국에서 진행되는 민관협력사업에 국내 보조금 운영기준을 적용하는데 한계가 발생²⁾하면서, 본 사업이 2018년 예산부터 보조금사업에서 다시 출연금사업으로 전환하게 되었다.

■■■■■■■■■에는 2017.9.21. 출연금 재전환에 따른 사업수행체계 재정비를 위해 ‘민관협력사업(비영리기관 대상) 추진전략(안)’을 수립하면서 「민관협력사업에 관한 기준」을 「비영리기관 대상 민관협력사업에 관한 기준」으로 전면개정³⁾하여 출연사업의 시행근거를 마련하였다.

[표 2] 보조금 VS 출연금 민관협력사업 법적체계

-
- 1) 외교부개발협력과-12438(2015.12.23./KOICA 민관협력사업 외교부 이관에 따른 2016년 계속사업 소급적용 관련 공지)
 2) 제29차 국제개발협력위원회에서 KOICA민관협력사업 출연금 재전환 검토를 지시, 기재부에서는 관계부처 및 시민사회 간담회 후 ‘18년 예산부터는 보조금에서 출연금으로 예산비목 변경
 3) 협시민-4038(2017.12.15./민관협력사업에 관한 기준 전면개정(안)) 당초 민관협력사업에 관한 기준을 비영리기관 대상 민관협력사업에 관한 기준으로 규정명 변경

구분	보조금	출연금
법적체계	보조금법	
	↓	
	보조금법 시행령	한국국제협력단법
	↓	
	기재부 국고보조금 운영관리지침	민관협력사업 규정(내규)
	↓	
	외교부 민관협력 보조금 운영규칙(훈령)	비영리기관 대상 민관협력사업에 관한 지침(
	↓	
	외교부 민관협력 보조금 운영 세부규칙(내규)	
KOICA 내규 승인권한	외교부 장관 (보조금 위원회 의결)	KOICA 이사장

■■■■■■■■■■은 2022.5.13. 외교부에 2016년-2017년 외교부 보조금 민관협력사업 집행 실적을 보고 하고, 사업비 반납 및 보조금전용계좌를 해지함으로써 보조금 사업을 최종 종료하였다.

「내규작성 및 관리업무지침」 제4조(내규화)에서는 한국국제협력단의 운영방침, 조직과 업무수행 등에 준거가 될 모든 규범과 기준, 절차 등은 가능한 한 내규화하여야 한다고 명시하고 있고, 제43조(내규의 운영)에서는 주무 부서의 장과 내규별 소관부서의 장은 해당 내규의 적정한 운영 및 유지의 책임을 지며 내규의 제정, 개폐사유가 발생할 때에는 즉시 정해진 절차를 취하여야 한다고 명시하고 있으며, 「정보공개 운영규정」 제3조(원칙) 제2항에서는 협력단은 정보의 적절한 보존 및 신속한 검색과 국민에게 유용한 정보의 분석 및 공개 등이 이루어지도록 정보관리 체계를 정비하여야 한다고 명시하고 있다. 그러나 ■■■■■■■■■■은 보조사업이 최종 종결되어 당해 규정이 조직의 운영방침 또는 업무수행에 더 이상 관련이 없는데도, 해당 규정을 유지·공개하고 있다.

2. 조치할 사항

보조금사업의 종료에 따라 업무수행에 관련이 없는 「외교부 민관협력사업 보조금 운영에 관한 세부규칙」을 폐지 조치를 검토하시기 바랍니다.
(통보)

감사종류	종합 감사
------	-------